



د افغانستان اسلامي امارت

ستره محکمه

د دارالانشاء عمومي رياست

د تهريراتو آمریت

د متحد المالونو خانګه



د متحد المال ګڼه: ۴۹

نېټه: ۱۴۴۴/۹/۲۷ هـ ق

عاجل ☐ عادي ☐ اطمينانه ☐ ابلاغيه ☐ ساير ☐

د افغانستان اسلامي امارت د تمیز ونو، دېوانونو، مراغه او ابتدائيه محکمو قدرمنو منسوبينو ته!

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته

وبعد: د سترې محکمې د دارالانشاء عمومي رياست د متحد المال نمبر (۲۰) مورخ ۱۴۴۳/۱۲/۲۹ هـ ق په تعقيب ليکو: د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې د عالي شورا د مجلس مورخ ۱۴۴۴/۷/۲۲ هـ ق د پنځمې پریکړې په هکله د مشرتابه محترم عالي مقام لخوا څلورو علماء کرامو ته د دېوانونو د موضوعاتو د ترتیب په باره کې د بیا کتنې هدايت شوی وو چې یادو علماء کرامو په دې اړه وضاحت د جنوب لويديځ زون د تمیز عالي رياست او د سترې محکمې قضائي معاونيت د صادره نمبر (۱۷۲۱) مورخ ۱۴۴۴/۹/۴ هـ ق په توسط د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم عالي مقام ته په لاندې ډول وړاندې کړی دی:

((څرنګه چې د دېوان امنيت عامه او دېوان نظامي د ځينو موضوعاتو تر منځ ټکر ښکاريږي او محاکم يې په تشویش کې اچولي وو او يا يې بل دېوان ته اړول بهتر ښکاريږي، نو ټول هغه شپږ موضوعات چې سره ټکر ول يا يې نقل مناسب وو له دواړو دېوانو څخه حذف او پر جای يې داسې مواد او تعبيرات کيښودل سول چې ټکر پکښې نسته او هم شامل دي، یاد موضوعات په دېوان نظامي کې درې مادې:

۱- څلورمه ماده: د خوارجو (دواعش) ډلې مربوط هر قسمه موضوعات.

۲- پنځمه ماده: د احتساب موضوعات (سياسي).

۳- شپږمه ماده: ځان وژنه.

د امنيت عامه په دېوان کې لاندې درې مادې:

۱- څلويښتمه ماده: انسان تښتونه يا اختطاف.

۲- يو څلويښتمه ماده: د اسلامي حکومت په ضد د گروپونو جوړول.

۳- درې څلويښتمه ماده: د بمونو ايښودل په (لارو او نورو ځايونو کې).

پورتني شپږ مواد دې د دواړو دېوانونو له لست څخه حذف سي او په ځای دي په دېوان نظامي کې دوه مادې په دې شکل ځای پر ځای سي:

۱- هغه ډلې چې د اسلامي امارت په ضد مسلحانه فعاليت کوي.

په دې ماده کې به ټولې هغه مسلحې ډلې چې د امارت په ضد فعاليت کوي راسي، لکه مقاومتیان دي، دواعش دي يا بله کومه ډله ده.

Address: Public health Square 9th District, Kabul-Af



Phone: 0202301138

Post box: 1989

Website: www.supremecourt.gov.af

پته: د صحت عامې څلور لاری، نهمه ناحیه، کابل- افغانستان

تېلفون: ۰۲۰۲۳۰۱۱۳۸

پست بکس: ۱۹۸۹

secretariat@supremecourt.gov.af

۲- د اختطاف ټول موضوعات که منجر په قتل سره وي يا منجر په قتل سره نه وي اختطاف کونکي نظامي شخص وي يا غير نظامي شخص وي.

څرنګه چې دا موضوع مشکله او اکثر وخت اختطاف کوونکي زورور خلک وي نو قوي محکمې ته ضرورت لري؛ ځکه مو دیوان نظامي ته وړاړول مناسب وبلل.

او د امنیت عامه دیوان په مربوط لست کې یوه ماده داسې راسې:

هغه ډلې چې د اسلامي حکومت په ضد غیر مسلحانه فعالیت کوي.

په دې ماده کې به ټولې هغه سیاسي ډلې چې د امارت پر ضد غیر مسلحانه فعالیت کوي لکه حزب التحریر، جمعیت اصلاح وغیره داخلي سي.

او دوه موضوع ګانې چې محکمې د محاکمو د موضوعاتو په لست کې نه وي هغه دې هم د لاندې دیوانونو په لستونو کې اضافه سي:

۱- (نا مشروع اړیکې) موضوع دې د دیوان جزاء په موضوعاتو کې راسې.

۲- د (معاندو دعوي) موضوع دې د دیوان مدني په موضوعاتو کې راسې.

د پورته تحریر شوي وضاحت په اړه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم عالي مقام لخوا داسې هدایت شوی دی: ((وکتل سو:))

د ستري محکمې محترم مقام ته!

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

وبعد: د علماوو پورته نظر زموږ له خوا تائید دی تاسو پورته موادي د پورته وضاحت سره اړونده دیوانونو ته په متحداًل ډول ولیرئ تر څو هر دیوان خپل مسؤلیت پوره کړي.))

بناءً د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم عالي مقام د هدایت په اساس د دیوانونو د موضوعاتو د تعیین په هکله د ټاکل شویو علماء کرامو د وضاحت مطابق د دیوانونو د موضوعاتو د تعیین جدولونه مجدداً ترتیب او د ستري محکمې د محترم مقام د شفاهي هدایت په اساس د دې متحداًل مل په (۱۵) ورقو کې د افغانستان اسلامي امارت د ستري محکمې مربوط ریاستونو، تمیزونو، دیوانونو، مراغه او ابتدائیه محکمو ته واستول شو تر څو د هغې په رڼا کې شرعي او اصولي کړنې تر سره شي.

په درنښت



۲۷
۱۴۰۴
۱۴۰۴

مفتي عبدالرشید "سعید"

د ستري محکمې

د دارالانشاء عمومي رئیس



د جزاء دیوان ریاست

شماره	د جزاء دیوان مربوط قضیې	قضایای مربوط دیوان جزاء
	د قضیې نوع	نوع قضیه
۱	قتل که عمد وي او که خطاء	قتل عمدأیا خطأ
۲	د زنا فعل	فعل زنا
۳	نامشروع اړیکې	ارتباط نامشروع
۴	لواطت	لواطت
۵	قطع الطریق (لار شکونه)	قطع الطریق (رهزنی)
۶	وسله واله غلا	سرقت مسلحانه
۷	غلا، او د غلا شوي مالونو اخیستل او خرڅول	سرقت، خرید و فروش اموال مسروقه
۸	د یو چا د حریم د بیعزتی او بې حرمتی دعوی	دعوی بی عزتی و بی حرمتی به حریم یک شخص
۹	ژوبلول	مجروحیت
۱۰	جنین له منځه وړل	سقط جنین
۱۱	دیوال و غیره وړانول او د یو چا د املاکو او اموالو سوځول	تخریب دیوار و غیره و تحریق املاک و اموال شخصی
۱۲	جنگ، وهل او ټکول	جنگ، لت و کوب
۱۳	تهدید او گواښ کول عامه خلکو ته	تهدید و اخطار مردم عامه
۱۴	جیب وهنه	کیسه بری
۱۵	قمار کول د خصومت په صورت کې	قمار بازی کردن به صورت خصومت
۱۶	په وژنه کې همکاري	معاونت در قتل
۱۷	د کورڅخه د مېرمنې تېښته	فرار زن از منزل
۱۸	د شریعت خلاف نکاح کول (لکه د یو چا منکوحه په نکاح کول)	ازدواج غیر شرعی (مثلاً به نکاح گرفتن منکوحه شخص دیگر)
۱۹	د وژني اقدام کول	اقدام به قتل
۲۰	چور او چپاول	چپاولگری



۲۱	په وظیفه کې ټي غوري	۲۱	غفلت در وظیفه
۲۲	ټي عزتي او ټيکنځل کول	۲۲	هتک حرمت (دشنام و غیره)
۲۳	د شخصي ملکیت د ونو پرېکول	۲۳	قطع اشجار ملکیت شخصي
۲۴	دلییز جنگ	۲۴	جنگ مغلوبه
۲۵	کورونو ته بدون د اجازې ننوتل او د یو چاپه حریم تیری کول	۲۵	داخل شدن در منزل غیر بدون اجازه و تجاوز کردن به حریم خصوصی شخص
۲۶	شراب څښل	۲۶	شراب نوشی
۲۷	ځورونه، تکلیف او ویرول	۲۷	آزار، اذیت و تخويف
۲۸	مړده گوی	۲۸	زن جلب و دیوس (قواری)
۲۹	د ښځې خرڅول (که منکوحه وي او که غیر منکوحه)	۲۹	فروش زن (منکوحه و غیره منکوحه)
۳۰	د درواغو شهادت ورکول	۳۰	شهادة الزور
۳۱	د طبي مقرراتو نه رعایت کول	۳۱	عدم رعایت مقررات طبي
۳۲	بې هوشه کول	۳۲	مسمومیت





نومبر	د امنیت عامه دیوان مربوط قضیې	نومبر	قضایای مربوط دیوان امنیت عامه
۱	د چرسو قاچاق کول د دعوي په صورت کي	۱	قاچاق چرس در صورت بروز دعوی
۲	د کوکنارو کرل د دعوي په صورت کي	۲	کشت کوکنار در صورت بروز دعوی
۳	د بنگداني قاچاق کول او کرل د دعوي په صورت کي	۳	قاچاق و کشت بنگدانه در صورت بروز دعوی
۴	د ترياکو استعمال، خرڅول او اخیستل د دعوي په صورت کي	۴	استعمال ترياک ، خرید و فروش آن در صورت بروز دعوی
۵	د هیروئینو قاچاق کول: هیروئین د خشخاشو څخه په لاس راځي چي د مورفینو یو تغیر یافته شکل دي ددغه مخدره مادې مصرف ډیر اعتیاد آور دی او د هغه ډیر استعمال تنفس دروي او د مرگ سبب ګرځي او دغه ماده لکه ګچ، اور، تالک او داسي نورو موادو څخه ترکیب کیږي) د دعوي په صورت کي	۵	قاچاق هیروئین: (هیروئین از خشخاش بدست می اید که شکل تغیر یافته مورفین است خطرات مصرف این ماده مخدر بسیار اعتبار آور است و استعمال بیش از حد آن تنفس را متوقف مینماید و سبب مرگ می شود چون از مواد ی همچون ګچ، آرد ، تالک و غیره ترکیب می گردد در صورت بروز دعوی
۶	مورفین: مورفین هغه مخدره ماده ده چي د ترياکو څخه اخیستل کیږي او دا په دوه ډوله (مایع او پودر) استعمالیږي او ددغي مادې ډیر استعمال په ځوانانو کښي دی او دغه ماده خوب زیاتوي او د ترياکو اثر لري د دعوي په صورت کي	۶	مورفین: ماده مخدری است که از ترياک گرفته میشود و به دو صورت (مایع و پودر) مصرف می گردد مصرف این مواد در بین جوانان زیاد است و ماده خواب آور و اثرات ترياک را دارد.
۷	استعمالول، اخستل او خرڅول د تابلیت کا (هغه کیپسول دي چي د نشه یي توکو څخه جوړیږي)	۷	استعمال و خرید و فروش تابلیت K (کیپسول که از پودر نشه آور ساخته میشود)
۸	شیشه او کرسټال: دغه ماده یوه مخدره تحریک کونکې ترکیبی او مصنوعي ماده ده په روښانه شکل په شان د کریستال په آبي او شین رنگ سره پیدا کیږي) د دعوي په صورت کي	۸	شیشه و کرسټال نوعی از مواد مخدر تحریک کننده و بشکل ترکیبی و مصنوعي است که بشکل شفاف و مانند کریستال برنگ آبی و سبز یافت می شود در صورت بروز دعوی
۹	د الکولي مشروباتو خرڅول او اخیستل د دعوي په صورت کي	۹	خرید و فروش مشروبات الکولی در صورت بروز دعوی



١٠	په تجارتی معاملاتو کېښي تقلب (چل ول) کول لکه: د اصلي شي پر ځای بدل شي ورکول.	١٠	تقلب در معاملات تجارتي (فريبکاری)
١١	جعل (ساخته کاري) او تزوير (د اصلي سند پر ځاي بل سند وړاندي کول او يا هم اصلي کلماتو ته تغير ورکول) يا د پاڼو بدلول يا په ليکنه کي تغير او تبديل کول	١١	جعل (ساخته کاري) و تزوير (مثلاً به جای سند اصلی سند دیگر ارائه کردن و یا کلمات اصلی را تغییر دادن) تبدیل اوراق و تغییر کردن کتابت نوشتن
١٢	فريبکاري په هر شکل چې وي	١٢	هر نوع فريبکاری
١٣	بغير له دې چې خپل اکاؤنټ کېښي پيسې ولري يو چاته چک ورکول	١٣	چک دادن بدون وجود پيسه در حساب بانکی
١٤	د دروغو خبر ورکول	١٤	اطلاع کذب
١٥	د امارتي مالونو غلا کول او خيانت پکښې کول	١٥	سرقت اموال امارتي و خيانت کردن
١٦	اختلاس د خپلي شخصي گټې لپاره د عامه مالونو اخيستل د امارتي (دولتي) مأمور لخوا	١٦	اختلاس (گرفتن اموال عامه از سوی مأمور امارتي به نفع شخصی)
١٧	غدر (بی وفائي او د مشروطې وعدې ماتول)	١٧	غدر (بی وفایی و عهد مشروط شکنی)
١٨	د دندې څخه ناوړه گټه اخيستل	١٨	سو استفاده از صلاحيت وظيفوي
١٩	باج اخيستنه د امارتي شخص له خوا په عامه لاره کېښي پيسې او داسي نور څه په زور اخيستل خودسرانه	١٩	اخاذی خودسرانه بزور پول گرفتن و غيره در راه عام از سوی مأمور امارتي
٢٠	د حکم څخه سرغړونه: (هغه اشخاص چې د محکمې د حکم قطعي او يا د نورو مقاماتو د حکم او قانون څخه سرغړونه وکړي)	٢٠	تمرد (اشخاصیکه از حکم قطعی محکمه و يا از حکم مقامات و قانون سرکشی نمایند)
٢١	د عامه خدمتونو د مؤظفينو پر خلاف تجاوز: (هغه شخص چې د عامه خدمتونو د مؤظف لکه د پوليس، مأمور و غيره کارمندانو پر خلاف د قوت يا تهديد په استعمال سره تجاوز وکړي يا يې ووهي)	٢١	تجاوز عليه موظفين خدمات عامه (شخصیکه بر خلاف کارمندان موظفين خدمات عامه مانند پوليس، مأمور و غيره به استعمال قوت و تهديد تجاوز کند و يا آنها را لت و کوب نماید)
٢٢	جعلي پيسې چلول	٢٢	استعمال پول جعلی
٢٣	د پيسو مينځل: (غير قانوني پيسې نقلول د پيسو سپينول هغه توري پيسې لکه ډالر و غيره غير قانوني سپينول)	٢٣	پول شوئی (انتقال دادن پول غير قانونی و يا هم سفيد کردن پول سياه مانند ډالر و غيره)
٢٤	د سلاح قاچاق او د هغه غير قانونی استعمال	٢٤	قاچاق سلاح و استفاده از سلاح غير قانونی
٢٥	د محبس څخه تښتېدل	٢٥	فرار از محبس



۲۶	د جرم پټول (د داسي جرم پټول چې د عامه امنیت له پاره گواښ وي)	۲۶	کتمان جرم (پنهان کردن جرم که به امنیت عامه خطر باشد)
۲۷	د قضا تضلیل (د قاضي خطاء ایستل عمداً په درواغو ویلو و غیره سره)	۲۷	تضلیل قضاء (خطا نمودن قاضی عمداً به اظهار کذب و غیره)
۲۸	د مجرم سره مرسته کول	۲۸	هکاری با مجرم
۲۹	د گمرک څخه پرته د موټرو قاچاق (د موټرو انتقال د سرحدونو او بندرونو څخه په غیر قانوني توګه)	۲۹	قاچاق موټر (انتقال موټر از سرحدات و بنادر بصورت غیر قانونی)
۳۰	د گمرک څخه پرته د لړکیو قاچاق (د لړکیو انتقالول په غیر قانوني توګه سره)	۳۰	قاچاق چوب (به انتقال چوب بصورت غیر قانونی)
۳۱	د قیمتي تېرو، ډبرو قاچاق	۳۱	قاچاق سنگ (انتقال سنگ قیمتی بصورت غیر قانونی)
۳۲	د سرو زرو (طلا) قاچاق (غیر قانوني انتقال)	۳۲	قاچاق طلا (انتقال طلا بصورت غیر قانونی)
۳۳	بې اجازې د امارتي ونو پرېکول	۳۳	قطع اشجار امارتی بدون اجازه
۳۴	د قاچاقبرانو سره مرسته کول	۳۴	همکاری با قاچاقبران
۳۵	د سیم باکسو قاچاق: (د کشفی او مخبراتي آلاتو انتقالول چې له مخبراتو سره مربوط وي پرته له اجازې)	۳۵	قاچاق سیم باکس (انتقال آله کشفی و مخبراتی مربوط به مخبرات بدون اجازه)
۳۶	د مهماتو قاچاق (په غیر قانوني توګه سره) لکه مرمی وغیره	۳۶	قاچاق مهمات (انتقال مهمات بصورت غیر قانونی) مثل مرمی وغیره
۳۷	د روا مالونو قاچاق	۳۷	قاچاق اموال مجاز (انتقال اموال مجاز به خارج از کشور)
۳۸	د کیمیاوي موادو استعمالول	۳۸	استعمال مواد کیمیاوي (جوهری مضر)
۳۹	د انسان قاچاق (له خارج ملک څخه داخل ته او یا له داخل څخه خارج ملک ته د انسان انتقالول په غیر قانوني توګه)	۳۹	قاچاق انسان (انتقال انسان از خارج کشور به داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور خلاف قانون)
۴۰	هغه ډلې چې د اسلامي امارت په خلاف غیر مسلحانه فعالیت کوي. په دي ماده کي به ټولي هغه سیاسي ډلې چې د امارت پر ضد غیر مسلحانه فعالیت کوي لکه حزب التحریر، جمعیت اصلاح وغیره داخلي سي	۴۰	گروه های که خلاف امارت اسلامی فعالیت های غیر مسلحانه را انجام می دهد در این ماده همه گروههای سیاسی که به ضد امارت فعالیت غیر مسلحانه مینمایند مثل حزب التحریر و جمعیت اصلاح وغیره شامل گردد.



۴۱	ملي خيانت: (د اسلامي حکومت ((امارت پر ضد تبليغات او توطئه)) او خارج ته معلومات ورکول او استقلال ته خنډ جوړول)	۴۱	خيانت ملي (تبليغات عليه حکومت اسلامي، ((بضدامارت اسلامي تبليغ و توطئه کردن)) انتقال معلومات و تهديد استقلال)
۴۲	د لرغونو آثارو، د تاريخي او فرهنگي آثارو قاچاق کول	۴۲	قاچاق آثار باستانی (انتقال اثار تاريخي و فرهنگي بصورت غير قانون)
۴۳	د ممنوعه مالونو پيرودل او پلورل او انتقالول (چي د دولت لخوا منع شوي وي)	۴۳	خرید و فروش و انتقال اموال ممنوعه (که از طرف دولت منع شده باشد)
۴۴	خيانت کول په هغه مالونو کښي چي د خلکو د مرستي لپاره ورکړل شوي وي	۴۴	خيانت در اموال کمک شده برای مردم
۴۵	د مظنون، متهم او مجرم تښتېدل	۴۵	فرار کردن مظنون، متهم و مجرم
۴۶	د مظنون، متهم او مجرم تښتول	۴۶	فرار دادن مظنون، متهم و مجرم
۴۷	د کمرکي قوانينو څخه تښتېدل	۴۷	فرار از قوانين گمرکی
۴۸	د غير مؤظف شخص امارتي يونيفورم استعمالول	۴۸	استعمال شخصی غير مسؤول از يونيفورم امارتي
۴۹	د عامه خدمتونو د مؤظف ناوړه چلند کول د خلکو سره	۴۹	رويه سؤ موظفين خدمات عامه با ديگران
۵۰	د امارت اسرار افشا کول	۵۰	افشای اسرار امارتي
۵۱	د غير اخلاقي فلمونو نشرول او خپرول	۵۱	پخش و نشر فلم های غير اخلاقی
۵۲	جاسوسي (د نظامي اسرارو ورکول خارج ته او يا هم مخالفينو د اسلامي امارت ته)	۵۲	جاسوسی (بيرون کشيدن اسرار نظامی به خارج و يا به گروه ضد امارتي)
۵۳	د هوايي ميدانونو د حريم نقض	۵۳	نقض حريم ميدان های هوایی
۵۴	بیرغ يا امارتي نشان ته سپکاوی	۵۴	توهين به بيرق يا نشان امارتي
۵۵	کورني جگړې (مذهبي، قومي و غيره ته) هڅول	۵۵	تحريك به جنگ داخلی (مذهبی، قومی و غيره)
۵۶	هډفي وژني او بي ثباتي ايجادول د داخلي او خارجي سازمانونو په همکاري سره	۵۶	قتل های هدفی و ایجاد بی ثباتی به همکاری سازمانهای داخلی و خارجی و تمويل آنها
۵۷	ايجادول او انتقال د مواد منفجره او د وژونکو وسايلو له دوي څخه پيدا کيدونکي جرمونه	۵۷	ايجاد، و انتقال مواد منفجره و وسائل کشنده و جرایم ناشی از آنها
۵۸	هغه جرمونه چي د هوايي پروازونو او د هغې عملې پر وړاندي واقع شي د خصومت په صورت کي	۵۸	جرایم ناشی علیه مصئونیت پرواز های هوایی و عملة آن
۵۹	د وسله والي ډلي رهبري کول د املاکو امارتي يا غير امارتي د غصب کولو او يا لوتولو لپاره د خصومت په صورت کي	۵۹	رهبری گروه مسلح بمنظور غصب یا غارت املاک امارتي يا غير امارتي در صورت خصومت



٦٠	د دیپلوماتیکو اړیکو په وړاندې جرمونه: (هغه شخص یا جماعت چې د امارت اسلامي افغانستان او د یو خارجي دولت او یا د بین المللي سازمانونو دیپلوماتیکو اړیکو ترمنځ د اختلاف او یا د روابطو قطع کول مرتکب گرځي) د خصومت په صورت کې	٦٠	جرايم عليه روابط ديپلوماتک (شخص یا گروهه که بمنظور ایجاد تشنج یا قطع روابط ديپلوماتیک میان امارت اسلامی افغانستان و دولت خارجی یا سازمان های بین المللی مرتکب عمل گردد) به صورت خصومت
٦١	بډي اخيستل د خصومت په صورت کې	٦١	رشوت به صورت خصومت
٦٢	په امانت کښې خیانت کول د خصومت په صورت کې	٦٢	خیانت در امانت به صورت خصومت
٦٣	د رسالت او ختم نبوت څخه انکار او توهین کول د خصومت په صورت کې	٦٣	توهين رسالت و انکار ختم نبوت به صورت خصومت
٦٤	د اسلام او شعائر الله تعالی توهین کول د خصومت په صورت کې	٦٤	توهين اسلام و شعائر الله تعالی به صورت خصومت
٦٥	د کفریه علاماتو تعظیم او د هغه علاماتو استعمالول چې په اسلام کښې کفر شمارل کېږي مثلاً د صلیب زنار و غیره د خصومت په صورت کې	٦٥	تعظيم علامات کفریه و استعمال ان که در اسلام کفر محسوب میگردد مثلاً صلیب و زنار و غیره به صورت خصومت
٦٦	ارتداد د خصومت په صورت کې	٦٦	ارتداد به صورت خصومت
٦٧	توهین و سب صحابه رضی الله عنهم و سلف صالحین رحمهم الله د خصومت په صورت کې	٦٧	توهين و سب صحابه رضی الله عنهم و سلف صالحين رحمهم الله به صورت خصومت
٦٨	عامه حقوق (ټولې هغه حقوقي دعوی گانې چې په مینځ د حقوقي شخص یا حکمي (مؤسسه، شرکت) شخص د حکومتی سره وي) د خصومت په صورت کې	٦٨	حقوق عامه: (تمام دعوی های حقوقي که بین شخص حقوقي یا حکمی خاص، مؤسسه، شرکت با حاکم متباعد) به صورت خصومت
٦٩	مرعی (مالچر)	٦٩	دعوی مرعی (چراگاه)
٧٠	د بی کیفیتو مالونو واردول او د هغه خرڅول (لکه درمل و غیره)	٧٠	وارد کردن مال های بی کیفیت و فروختن ان (مانند ادویه جات و غیره)
٧١	د مجرم پټولو موضوع	٧١	موضوع اخفاء مجرم





د مدني ديوان رياست

شماره	د مدني ديوان مربوط قضيه	شماره	قضايای مربوط ديوان مدني
د قضيه نوع		نوع قضيه	
۱	د تنازع بالايدي دعوی	۱	دعوی تنازع بالايدي
۲	د دفع تعرض دعوی	۲	دعوی دفع تعرض
۳	د منقول ملکيت دعوی	۳	دعوی ملکيت منقول
۴	د غير منقول ملکيت دعوی	۴	دعوی ملکيت غير منقول
۵	د مستهلک د ضمان دعوی	۵	دعوی ضمان مستهلک
۶	د ميراث دعوی	۶	دعوی ارث
۷	د غصب دعوی	۷	دعوی غصب
۸	د شفعي دعوی	۸	دعوی شفعه
۹	د عاريت دعوی	۹	دعوی عاريت
۱۰	د وديعت دعوی	۱۰	دعوی وديعت
۱۱	د دين د كفالت دعوی	۱۱	دعوی كفاله دين
۱۲	د مرور زمان دعوی (د دفع په شکل نه د اصل)	۱۲	دعوی مرور زمان (بصورت دفع باشد نه بشکل اصل)
۱۳	د نسب دعوی	۱۳	دعوی نسب
۱۴	د نکاح دعوی	۱۴	دعوی نکاح
۱۵	د طلاق دعوی	۱۵	دعوی طلاق
۱۶	د طلاق نه د رجوع دعوی	۱۶	دعوی رجوع از طلاق
۱۷	د خلع دعوی	۱۷	دعوی خلع
۱۸	د حضانت دعوی	۱۸	دعوی حضانت
۱۹	د رضاعت دعوی	۱۹	دعوی رضاعت
۲۰	د مهر دعوی	۲۰	دعوی مهر
۲۱	د نفقي دعوی	۲۱	دعوی نفقه



د بڼې الزوجین د تفریق دعوی	۲۲	دعوی تفریق بین الزوجین
د مسیل دعوی	۲۳	دعوی مسیل
د مجری دعوی	۲۴	دعوی مجری
د لاري دعوی	۲۵	دعوی راه
د حقه دعوی	۲۶	دعوی حقه
د حضانت او رضاعت د اجرت دعوی	۲۷	دعوی اجرت حضانت و رضاعت
د ګاونډي د ضرر د دفع دعوی	۲۸	دعوی دفع ضرر همسایه
د تقسیم او مهاریات دعوی	۲۹	دعوی تقسیم ومهاریات
د بیع بالوفاء او رهن دعوی	۳۰	دعوی بیع الوفاء ورهن
د استحقاق دعوی	۳۱	دعوی استحقاق
د مزارعت دعوی	۳۲	دعوی مزارعت
د مساقات دعوی	۳۳	دعوی مساقات
د معادنو دعوی	۳۴	دعوی معادن





د ترافیکو دیوان ریاست

نومبر	د ترافیکو دیوان مربوط قضیې	نومبر	قضایای مربوط دیوان ترافیک
۱	ترافیکي حادثه (هغه واقعه ده چي د اهمال، غفلت، بي احتیاطي، د قوانینو مقرراتو یا د ترافیکي لائحو د نه رعایت له امله پېښه او په فوت کېدو یا جسمي یا مالي زیان تمامېږي)	۱	حادثه ترافیکي (آن واقعه است که به علت اهمال، غفلت، بی احتیاطی، عدم رعایت قوانین و مقررات و لوائح ترافیکي که سبب حادثه شده منجر به فوت و یا هم به ضرر جسمی و مالی گردد
۲	ترافیکي حادثه چي سبب د قتل شي	۲	حادثه ترافیکي که منجر به قتل شود
۳	ترافیکي حادثه چي د دائم له پاره د معلولیت سبب وگرځي	۳	حادثه ترافیکي که منجر به معلولیت دائمی گردد
۴	ترافیکي حادثه چي سبب د سخت زخمي کیدلو وگرځي	۴	حادثه ترافیکي که منجر به جرح شدید گردد
۵	ترافیکي حادثه چي د بدن د عضو د ماتېدلو سبب وگرځي	۵	حادثه ترافیکي که منجر به شکستن عضو گردد
۶	ترافیکي حادثه چي سبب د لږ و هلو او لږ زخمي کېدلو وگرځي	۶	حادثه ترافیکي که منجر به ضرب و جرح خفیف گردد
۷	ترافیکي حادثه چي سبب د مالي ضرر وگرځي	۷	حادثه ترافیکي که منجر به ضرر مالی گردد
۸	د نقلیه وسائطو استعمال بغیر له جواز سیر، د نمبر پلیت او مؤقت سند لرونکي	۸	استعمال وسائط نقلیه بدون جواز سیر، نمبر پلیت قانونی، و سند موقت
۹	د بل چا جواز سیر او د نمبر پلیت څخه استفاده کول	۹	استفاده از جواز سیر و نمبر پلیت غیر
۱۰	خپل جواز سیر او نمبر پلیت بل چا ته د استفادې لپاره ورکول	۱۰	دادن جواز سیر و نمبر پلیت خود را به غرض استفاده به شخص دیگر
۱۱	د ماشین او شاسي نمبر له منځه وړل او یا یې نمبر تغیرول	۱۱	محو و تغیر نمبر ماشین و شاسی
۱۲	د موټروان حرکت کول د بل چا په لاس (پر غیر قانوني طرف) باندي	۱۲	رفتار راننده خلاف مسیر و سمت غیر قانونی در جاده (سرک)



۱۳	د نشې په حالت کښي موټرواني کول، که مرتکب د حادثې شي يا نشي	۱۳	رانندگي در حالت سکر يا نشه خواه مرتکب حادثه ترافيکي شود يا نه
۱۴	موټرواني کول په داسي حالت کښي چي داسي امراض ولري چي غالباً سبب د ترافيکي حادثې گرځي	۱۴	رانندگي در حالت داشتن امراض که غالباً منجر به حادثه ترافيکي گردد
۱۵	د ترافيکي حادثې د ځاي څخه تېښته کول	۱۵	فرار از محل حادثه ترافيکي
۱۶	د ليسانس (د موټرواني جواز) نه لرل	۱۶	نداشتن ليسانس (جواز رانندگي)
۱۷	د فني او مسلکي اصولو څخه لويه تخطي کول چي د ترافيکي حادثې سبب گرځي	۱۷	ارتکاب حادثه ترافيکي از اثر تخطي بزرگ اصول فني و مسلکي
۱۸	د عامه ترافيکي مقرراتو نه رعايت کول	۱۸	عدم رعايت از مقررات ترافيکي عامه
۱۹	د ترافيکي علامو د شکلونو تغيرو	۱۹	تغير شکل نشانه هاي ترافيکي
۲۰	د ترافيکي علاماتو او نښانو پټول يا له منځه وړل، که د ترافيکي حادثې سبب شي يا نشي.	۲۰	از بين بردن نشانه ها و علامات ترافيکي و يا مخفي کردن آن خواه سبب حادثه ترافيکي شود يا نه
۲۱	نه اېښودل د اخطار په علامې په هغه عمومي لار کښي چي په هغه کښي کنده وي او يا بل شي اېښودل شوی وي.	۲۱	نگذاشتن علامه اخطاريه و تنويريه در راه عام که در آن کنده و حفر کاري شده و يا چيز ديگر گذاشته شده باشد
۲۲	د اخطار په او تنوير په علاماتو ليري کول	۲۲	دور کردن علامه اخطاريه و تنويريه
۲۳	په عمومي لارو او ميدانونو کښي د چراغونو ليري کول، له منځه وړل او يا هم تلف کول چي د رڼا لپاره تنظيم شوي وي.	۲۳	خاموش کردن، از بين بردن، دور کردن و يا تلف کردن چراغ هاي که در راه عام و يا ميدان به غرض روشن نمودن تنظيم شده باشد
۲۴	د ترافيکو قوانينو خلاف د نقليه وسائطو بارول	۲۴	بار کردن وسائط نقليه خلاف قوانين ترافيکي
۲۵	د نقليه وسائطو استعمالول خلاف د ترافيکي قوانينو لکه تيز رفتاري، تيز چراغونه لکول او د تاير زور والی، او داسي نور...	۲۵	استعمال وسائط نقليه خلاف قوانين ترافيکي (تيز رفتار، روشني زياد چراغها، و فرسوده بودن تاير و غيره)

يادونه: نهايي فيصله يې د زون د مرافعي محکمې ده.





د تجارتي ديوان رياست

سټاک	د تجارتي ديوان مربوط قضیې	سټاک	قضایای مربوط ديوان تجارتي
د قضیو ډولونه	نوع قضیه		
۱	د هر ډول منقولو مالونو د تهیه کولو تعهد او د هر ډول اعمالاتو او انشاآتو په ذمه اخيستل (مثلاً: یو وزارت د غذایي موادو د برابرولو په برخه کې یو شرکت سره پیمان یا تعهد کوي او داسي نور)	۱	دعوی تعهد و تهیه هر نوع اموال منقول و به ذمه گرفتن و قبول کردن هر قسم اعمالات و انشاءات (مثلاً: تعهد یک شرکت همراهی یک وزارت در تهیه مواد غذائی و غیره)
۲	د فابریکې د تاسیس، د مطبعې د دستگاه دثرو ل، د عکاسي مطبعه، د نشریاتو او د کتابونو پلورلو و غیره (دعوی)	۲	دعوی مربوط به تأسیس فابریکه، تدویر دستگاه، مطبعه عکاسی، نشریات و فروش کتب و غیره
۳	د نندارتونونو افتتاح او د عمومي مقاماتو پرانیستل لکه (هوتل، سرایونه، د خوړو خوښي او د کار کونکو د تهیه کولو لپاره د فترتونه او د لیلام ځایونو و غیره (دعوی)	۳	دعوی مربوط به افتتاح تماشاگاه ها، و گشودن محلات عمومی (مانند هتل، سرای ها، طعام خانه ها، تهیه دفاتر کارگران و لیلام خانه ها و غیره)
۴	په وچه، سیندونو او هوا کېنې د مسافرینو، حیواناتو او نورو شیانو وړلو دعوی	۴	دعوی مربوط به انتقال مسافرین و حیوانات و د یگراشیاء در خشکه، بحر و هوا
۵	د اویو، کیس، او بریښنا ویشل او تلفیوني مخابراتو تاسیس و غیره دعوی	۵	دعوی شرکت ها مربوط به توزیع آب، گاز، برق، تأسیس مخابرات تلفونی و غیره
۶	د کمیشن د اخستلو او دلالي (رهنمای معاملات او نورو) اړوند دعوی	۶	دعوی مربوط به کمیشن کاری و دلالي (رهنمای معاملات و غیره)
۷	د برائت، حجت چک او د تجارتي معاملاتو اړوند دعوی	۷	دعوی برائت، حجت و چک مربوط معاملات تجارتي
۸	د صرافي د معاملاتو اړوند دعوی	۸	دعوی مربوط به معاملات صرافي
۹	د جاري حساب معاملې او په هغو پوري د مربوطو مقاولو (تعهدات) دعوی (لکه یو شرکت تعهد کوي	۹	دعوی مربوط به معاملات حساب جاری و مقاولات (تعهدات) مربوط به آن (مثلاً شرکت تعهد می



په هره هفته کښي به يو ټاکلي مقدار پيسې يو چاته ورکوي)		نمايد که هفته وار مقدار پول معين را به کسی می دهد)
۱۰ د خصوصي او دولتي بانکونو اړوند دعوی	۱۰	دعوی مربوط به معاملات بانک های خصوصی و دولتي
۱۱ د کروي معاملاتو د اسنادو او رسيدونو اړوند دعوی مثلاً: (يو تجار پيسې يا مال د اعتبار په موخه په عمومي گدامونو او يا بانکونو کښيږي او د هغه په مقابل کښي رسيد ورکول کيږي)	۱۱	دعوی معاملات راجع به اسناد و رسيدات گروي (مثلاً: یک تاجر مال منقول و ياپيسه را به دليل اعتبار در گدام های عمومی تجارتي و يا در بانک ها ميگذارد و در مقابل آن رسيد داده ميشود)
۱۲ د تجارتي شرکتونو د تشکيل او سهمونو د اخيستلو او خرڅولو اړوند دعوی	۱۲	دعوی مربوط به تشکيل شرکت های تجارتي و خريد و فروش اسهام
۱۳ د عقد بيع دعوی	۱۳	دعوی عقد بيع
۱۴ د عقد اجاره دعوی	۱۴	دعوی عقد اجاره
۱۵ د بدل اجاره دعوی	۱۵	دعوی بدل اجاره
۱۶ د بيعي په ثمنو کښي دعوی	۱۶	دعوی ثمن بيع
۱۷ د اجرت دعوی	۱۷	دعوی اجرت
۱۸ پراچير د ضمان دعوی	۱۸	دعوی ضمان عليه أجير
۱۹ د مضاربت دعوی	۱۹	دعوی مضاربت
۲۰ د عقد د فسخ دعوی	۲۰	دعوی فسخ عقد
۲۱ د دين، قرض او افلاس دعوی	۲۱	دعوی دين، قرض و افلاس
۲۲ د سرقلې د صورتونو دعوه	۲۲	دعوی صورتهای سرقلی





د نظامي منسوبينو د ديوان رياست

شماره	د نظامي منسوبينو د ديوان مربوط قضیې	کس	قضایای مربوط دیوان منسوبین نظامی
	د قضیې ډولونه		نوع قضیه
۱	ددغه درو ارگانو (وزارت دفاع، وزارت داخله او د استخباراتو لوی ریاست) څخه که یو څوک مدعی علیه واقع سو په هره موضوع کې چې وي موضوع یې د نظامي محکمې مربوط ده.	۱	اگر یک منسوب از سه ارگان (وزارت دفاع، وزارت داخله او د و ریاست عمومی استخبارات) د رهر نوع موضوع مدعی علیه واقع گردند موضوع مربوط محکمه نظامی میگردد.
۲	د نظامي شخص هر قسمه دعوی پر نظامی شخص	۲	هر نوع دعوی شخص نظامی علیه شخص نظامی
۳	د ملکي شخص یا د اشخاصو هر قسمه دعوی پر مدعی علیهم چې بعضي د هغو څخه نظامي وي	۳	هر نوع دعوی شخص یا اشخاص ملکی بالای مدعی علیهم که بعضی آنها نظامی باشند
۴	هغه ډلې چې د اسلامي امارت په خلاف مسلحانه فعالیت کوي. په دي ماده کې به ټولې هغه مسلحې ډلې چې د امارت په ضد فعالیت کوي راسي، لکه مقاومتیان دي، دواعش دي یا بله کومه ډله ده.		گروه که خلاف امارت اسلامی فعالیت مسلحانه را انجام می دهد در این ماده همه گروههای که به ضد امارت فعالیت مسلحانه مینمایند مثل جبهه مقاومت، دواعش و یا گروه دیگر.
۵	د اختطاف ټول موضوعات که منجر په قتل سره وي یا نه وي نظامي شخص وي یا غیر نظامي شخص وي. څرنګه چې دا موضوع مشکله او اکثر وخت اختطاف کوونکي زورور خلک وي نو قوي محکمې ته ضرورت لري؛ ځکه مو دیوان نظامي ته وړاړول مناسب وبلل.		سائر موضوعات اختطاف که منجر به قتل باشد یا منجر به قتل نباشد، شخص نظامی یا غیر نظامی باشد. قسمیکه این موضوع مشکل بوده و اکثر اوقات اختطاف کننده اشخاص زورور میباشند و به محکمه قوی ضرورت دارد به همین خاطر انتقال این موضوع به دیوان نظامی مناسب دانسته شد.

